

1502261-34.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/02/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 707/2021

Vistos etc.,

I - GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502261-34.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502261-34.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 707/2021

Vistos etc.,

I - GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 12 de julho de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Antônio

Rodrigues de Almeida, Jardim Itaguaçu I, nesta cidade e comarca de Campinas, guardava e tinha em depósito, para fim de tráfico, 11 (onze) porções de maconha e 25 (vinte e cinco) “eppendorfs” de cocaína, além de 08 (oito) frascos pequenos contendo substância análoga a lança-perfume e 05 (cinco) porções aparentando ser LSD, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 92) e apresentou defesa prévia (fls. 99/100). A denúncia foi recebida por decisão de 22 de setembro de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 105/106). O réu foi pessoalmente citado (fls. 132).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 31 de janeiro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimento colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 147).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; c) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; d) a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, com a sua substituição por uma pena restritiva de direitos; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 148/151).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15 e Laudos de Exame Químico-Toxicológico de fls. 141/146.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que era usuário de maconha e tinha ido ao local adquirir o entorpecente. Afirmou que entregou o dinheiro ao traficante e que, ao passo em que ele foi buscar a droga, permaneceu na espera, ocasião em que percebeu a aproximação da viatura policial. Asseverou que não tentou se evadir, pois não tinha envolvimento com o tráfico. Disse, porém, que foi abordado e a propriedade dos entorpecentes lhe foi atribuída.

Por outro lado, os policiais civis relataram em juízo que efetuavam patrulhamento em conhecido ponto de venda de drogas quando avistaram o acusado no local em atitude suspeita. Disseram que observaram o réu receber algo de uma pessoa, ao passo que se dirigiu a um outro ponto, se abaixou, pegou algo e entregou a ela. Afirmaram que, efetuada a abordagem, localizaram com o réu uma certa quantia em dinheiro e que, após efetuarem busca no local em que o viram se abaixar, encontraram porções que aparentavam ser maconha, cocaína, lança-perfume e LSD. Por fim, o policial Gilberto o reconheceu em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação do réu com supedâneo no depoimento dos policiais civis, que foram coerentes e precisos ao descreverem as etapas que resultaram no flagrante do tráfico de drogas, especialmente com o acompanhamento do “modus operandi” do acusado.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, a diversidade de tóxicos apreendidos, além de sua forma de acomodação – divididos em porções individuais –, são elementos aptos a evidenciar que se destinavam à entrega ao consumo de terceiras pessoas.

Além disso, verifico que houve a apreensão de quantia em dinheiro com o acusado (fls. 15), a evidenciar, conforme o observado pelos policiais, que ele já havia efetuado vendas naquela data.

No mais, é irrelevante que o réu não tenha sido surpreendido enquanto efetivamente

praticava a mercancia ilícita e/ou que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo. Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo réu foram as de “guardar” e “ter em depósito”.

Nada obstante, ainda que alegada a sua condição de usuário, é perfeitamente possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, inclusive para o sustento do próprio vício.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 26). Apesar de sua menoridade relativa, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Ademais, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, observando-se que o peso líquido dos tóxicos apreendidos não é expressivo e, mais uma vez, que o réu é primário e que não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (R.G. n.º 62.087.949-X – IIRGD – fls. 29 e 89/91), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro “Rol dos Culpados”.

Decreto a perda da quantia apreendida com o acusado (R\$ 32,00 – trinta e dois reais – Guia de Depósito Judicial de fls. 75) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03), ressalvado

o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 04 de fevereiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA